

אפריקה ישראל מגורים

חוזה מתכנן אינסטלציה

מתחם רוזנברג - פתח תקווה

[שם אתר]

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האשכול 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

אפריקה ישראל מגורים מע"מ

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

חוזה מתכנן אינסטלציה

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

ב י ן

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל ב י ן

סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האשלג 22 חיפה

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יחא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

/ "התכנית"

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי חכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק חימום, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מתכנן אינסטלציה מ' חוזה: CONT-5-564

פתח תקווה

סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: [סטטוס חוזה]

סטטוס חוזה]

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האשלג 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 3107401 מיקוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"

"השירותים"- השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"

"ההסכם"

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם :

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי המתכנן ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר המתכנן ;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן ;
נספח ז'1 -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו

מס' חוזה: CONT-5-564

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פנת תקווה

סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

[גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האמריקני 12, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 בקוד 3107401

שהמוזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט
בנספח ב' המצ"ב.

2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה,
תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית,
שיקבעו על ידי המזמין.

2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו
ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה
חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואו אישור
בכתב מהמזמין.

2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר
מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין,
עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע
שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום
מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7 המתכנן ישמור על נוחלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות
עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י
המזמין.

2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואו הנמצאות בשלבי הכנה
על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ואו הנהלים ואו
התקנים ואו התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול
בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים
הרלוונטיים ואו הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות
המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע,
את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים
והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים
הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי
המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת
הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר
ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ואו לקבלנים ואו לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שירות
הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים
המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי
והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות ואו תלונות
כלפי המזמין ואו כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר
המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשיתף עמו פעולה ככל
שיידרש.

2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות
האינטרנט, כדוגמת "@view", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין
ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

פרויקט: מתחם רוזנברג -
פתח תקווה
סלע נהרי
ספק: מהנדסים ויועצים
בע"מ

תבנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: [גרסת חוזה]

מ' חוזה: CONT-5-564
סטטוס:

אפיאל ישראל מנור
סמל המהנדסים ויועצים בע"מ
חתימה 22, חתימה 04-8402073
ת.ד. 3107401

- 3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.
- 3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.
- 3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.
- המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.
- 3.5
- 3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא את דרישת המזמין לאלתר.
- 3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.
- 3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

- 4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:
- 4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.
- 4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

CONT-5-564 :מס' חוזה:

[סטטוס חוזי: יתרי מהנדסים ויועצים בע"מ]
ר"ח החוזה: 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 3107401

:סטטוס

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

פלע נהרי

המהנדסים ויועצים

ב"מ

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי לחטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם.

משרד תכנון ופרויקטים
ישראל מנור
CONT-5-564

סטטוס חוז: סטטוס: ת.ד. 3107401
יחידה 22, חיפה 04-8402073
מנהלי מהנדסים ויועצים בע"מ

מ' חוזה:

סטטוס:

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג - פתח תקווה
ספק: סלע נהר', מהנדסים ויועצים בע"מ

בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7 ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוען.

6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

7.1 תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").

7.2 בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1 הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3 שכפול מסמכים.

7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5 מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.

CONT-5-564 :מס' חוזה

פריקט: מתחם רוזנברג - מבנית: מתכנן אינסטלציה

[סמל חוזה] :סמל

ספר: פתח תקווה סלע נהרי

המנדטים היועצים בע"מ
ר"ח האשכול 23, חיפה 04-8402073
ת.ד. 540 מיקוד 3107401

המנדטים היועצים בע"מ

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מחקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה,

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מתכנן אינסטלציה
פתיח תקווה
סלע נהרי
מהנדסים ויועצים
בע"מ

מס' חוזה: 5-564
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: [סטטוס חוזה]

מס' חוזה: 5-564
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: [סטטוס חוזה]

מס' חוזה: 5-564
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: [סטטוס חוזה]

השנויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזריזות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משתרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת 1'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת 1'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי היועץ עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי היועץ שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

מס' חוזה: CONT-5-564

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

סעיף תנאי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח"ה האג"מ 22, חיפה 8402073-04
ת.ד. 3107401 מיקוד 540

- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל היועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

CONT-5-564

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

[סטטוס חוזה: נדרש מהנדסים ויועצים בע"מ]

רח' אהרן שניידר 23 תל אביב 04-8402073

טל: 3107401

- אפיקה ישראל מגורים בע"מ

9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהיועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.

9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3 חובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הני"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.

11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי חז"ן ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה

פריקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מתכנן אינסטלציה

פתי תקווה
סלע נהרי,
מהנדסים ויועצים
בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: [סטטוס חוזה]

סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האתלג, ג' 04-8402073
ת.ד. 7540 מ"ד 3107401

שהיא כאמור כנגד המזמין.

- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי חוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה

פרויקט:	מתחם רוזנברג -	תבנית:	מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה:	CONT-5-564
ספק:	סלע נהרי	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	[סטטוס חוזה]
	מהנדסים ויועצים בע"מ				

ת.ד. 7540 מיקוד 3107401
אפיפה ישראל מנזרים בע"מ

זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראות סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת חוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4 אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5 התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6 בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

מס' חוזה: CONT-5-564

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

תבנית: מתכנן אינסטליציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

משרד מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האש"ף 11, חיפה 04-8401073
ת.ד. 540, ת"ד 3107401

12.7 כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמוזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המוזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המוזמין לפי החוזה.

12.8 השתמש המוזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמוזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המוזמין בכתב ומראש.

13.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המוזמין בכתב ומראש.

13.3 ניתנה הסכמת המוזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המוזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המוזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למוזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4 שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המוזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המוזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שרותי המתכנן

14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המוזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המוזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המוזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המוזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי

CONT-5-564 :מ' חוזה:

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מתכנן אינסטלציה

הגוף המנדטים ויועצים בע"מ
רח' הארץ 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 3107401

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

פתח תקווה
סלע נהרי,
מהנדסים ויועצים
בע"מ

אפיפה ישראל מגורים מע"מ

למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי,

ספק: גורלם

מהנדסים ויועצים

ת"מ

ס' מ' מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האש"ף 2, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

פרויקט:	מתחם רוננברג -	תבנית: מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה:	5-564
ספק:	פתח תקווה סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:
				[סטטוס חוזה] סטטוס מהנדסים ויועצים בע"מ
				רח' הירש 22, חיפה 04-8402073
				ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

אמיליה ישראל מוריס קנימ
[שם צד א]
המוזמין

סלע-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האשכול 22, ח.ת. 05-8402073
ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ
המתכנן

אני הח"מ, _____ עו"ד/ רוי"ח מרח' _____ מאשר כי הי"ח _____ הם
שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את
המתכנן לעניין זה.

תאריך: _____
חתימה וחתימת עו"ד/ רוי"ח: _____

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטליציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רחנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטח מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בפתח תקווה - [שם אתר], מתחם רוזנברג - פתח תקווה לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' [שדה נוסף 2] על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- [שדה נוסף 1]. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונת היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - פתח תקווה.

"חווה הפיתוח" - חווה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: [שדה נוסף 3]

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת קבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: [שדה נוסף 4]
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חווה זה: [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס: [שדה נוסף 6]

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן:
[אחוז השתתפות צד א]

סל-קרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האטלן 27, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

CONT-5-564 :מ' חוזה:
[סטטוס חוזה] :סטטוס:

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מתכנן אינסטלציה
פתח תקווה
סלע נהרי :ספק:
מהנדסים ויועצים בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]

אפו"ק ישראל מגורים בע"מ

היועצים, ככל שיידרש אשור המתכנן.

- ו. הכנת פרק האינסטלציה הסניטרית במפרטי המכר. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור בכתב להתאמתם.
- ז. עדכון האומדן המשוער של ערך המתקן.
- ח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

3.3 תכנון מפורט:

- א. הכנת תכניות עבודה בק.מ. 1:50 בבניינים ובקני"מ 1:250 בפתוח הכוללות פרטים וחתכים הכרחיים לביצוע העבודה והבנת התכנון וכוונות המתכנן, והכוללות:

במבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:

תכניות אינסטלציה בקומת קרקע/עמודים/קומות מרתף:

תשריט אופקי של הקומה כולל את הכלים הסניטריים, צינורות הספקת מים קרים וחמים המובילים אליהם, וציאת צינורות דלוחין ושפכים מהם, צינורות למערכות כיבוי וספרינקלרים ומיקום האביזרים הקשורים אליהם (כולל: סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים), מערכת הביוב של המבנים עם סימון תאי הביקורת, (כולל: גודלם ועומקם ושיפוע הצינורות), סידור מדי מים וסידורי אינסטלציה סניטרית למתקני אשפה.

תרשים של צינורות הגז תוך ציון קוטרם וסידור מונים לגז.

מבט איזומטרי של סידור מדי-המים ושל אינסטלציית המים.

חתכים אופייניים לאורך מערכת איסוף הדלוחין והשפכים.

סימון צינורות מי גשם ומפלסים.

תכנית ניקוז להיקף הקומה במגע עם קרקע טבעית.

תכנית ניקוז יסודות – לפי הנחיות יועץ ביסוס.

תכניות אינסטלציה בקומות:

תשריט אופקי של כל קומה וקומה (למעט קומות טיפוסיות להן יוכן תשריט משותף), כולל את הכלים הסניטריים, צינורות, הספקת מים קרים וחמים, מערכות כיבוי וספרינקלרים וציאת צינורות דלוחין ושפכים כולל סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים.

תרשים של צינורות הגז תוך ציון קוטרם.

מבט איזומטרי של אינסטלציית המים.

חתכים אופייניים לאורך מערכת איסוף הדלוחין והשפכים.

תכניות שירותים 1:20:

פרויקט:	מתחם רוזנברג -	תבנית: מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה:	CONT-5-564
ספק:	פתח תקווה סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:
			[סטטוס חוזה]	

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האשכול 2, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

פרטים מיוחדים.

תכנויות מתקנים:

פרוט מתקנים מיוחדים הקשורים במערכת האינסטלציה הסניטרית, הספרינקלרים, הביוב, סידור ניצול אנרגיית השמש, חימום מים מרכזי, משאבות, מכלי מים, מערכות מניה למים (כולל קריאה ממוחשבת), בורות שאיבה וכו'.

בשטחים ציבוריים:

תשריט הכולל את תיאור קווי ההולכה, מיקום הידרנטים, מיקום תאי הביקורת וההסתעפויות ומיקום האביזרים (כולל: סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים).

חתכים לאורך קווי ההולכה והתאים, סימון שיפועי קווי ההולכה, מפלסי תחתית ורום הצנרת, התאים, הקרקע הטבעית והקרקע המתוכננת, סימון הצטלבויות עם צנרת וקווי הולכה והפתרונות בנקודות הצטלבות. במקרה ויוחלט על ידי המזמין לתכנן את המבנים בשיטה טרומית/מתועשת, יסמן המתכנן את המגרעות, השרוולים, החורים וכו' על רקע תכנויות האלמנטים הטרומיים.

ב. תאום התכנויות שלעיל עם היועצים האחרים ובפרט עם האדריכל ומתכנן הקונסטרוקציה. בדיקת תכנויות הקונסטרוקציה והאדריכלות והקפדה על סימון חורים או מעברים דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים באופן שיופיעו בתכנויות הקונסטרוקציה. בדיקת תכנויות שיערכו על ידי יועצים אחרים והקפדה על אפשרות מעבר צנרת תחת הריצוף, בפירים אנכיים ואופקיים ותחת התקרות.

ג. הנחיות למתכננים האחרים לגבי מילוי הל"ת באופן שיופיעו בתוכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והיועצים.

ד. תכנויות כלליות בק.מ. 1:100 או 1:250 או 1:500 של חצרות המבנים ובהן כל המערכות החיצוניות המתוכננות ע"י המתכנן (על גבי תכנויות פיתוח מעודכנות). תכנויות אלה יותאמו לחיבור ביוב עירוני, חיבור מים לנקודות חיבור עירונית, חיבור גז למתקן מרכזי, מיקום מכלי גז ודלק לפי הנחיות חב' הגז, תאי מילוי לגז ולדלק, התאמת המים לרשתות השקיה וכן מוצא מי גשמים מהבניינים ומערכות ניקוז ותיעול חיצוניות (במידה וישנן כאלה).

ז. אלמנטים בחצר: תכנון אינסטלציה לאלמנטים שבמסגרת הפיתוח כדוגמת: ביתני אשפה, תיעול בתחום מגרשים, הזנות לראשי מערכות השקיה וכו'.

ח. הגשת תכנויות מערכות כיבוי אש במים לאשור מכון התקנים הישראלי (עלות בדיקה ראשונה על חשבון המזמין). תיקון התוכניות בהתאם לדרישות מת"י עד קבלת אשור המכון.

ט. הכנת מפרטים טכניים המתאימים למפרטים הכלליים המקובלים על המזמין בצורה שישללו את כל המערכות המתוכננות תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של תכנויות, מתקנים ומערכות, אף אם תוכננו ונערכו על ידי מי מהיועצים האחרים.

י. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקים לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מתכנן אינסטלציה
פתח תקווה
ספק: סלע נהרי, גרסה: [גרסת חוזה] :סטוס
מהנדסים ויועצים בע"מ

סג' נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האילג' 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 540 מיקוד 3107401

אפיקה ישראל מגורים מע"מ

ב. עדכון פרק האינסטלציה הסניטרית במפרטי המכר. בדיקה חוזרת של מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.

אישור תכנון של מערכת הספרינקלרים, ככל וקיימת, ע"י מעבדה מוסמכת.

ד. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.

טו. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.

טז. השתתפות בסיורי קבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.

יז. מתן חוות דעת, בכל הקשור להצעות הקבלנים.

יח. הכנת תכונות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שידרש לבצוע העבודות.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת התכנון המפורט לבצוע.

3.4 פקוח עליון

א. הפקוח העליון על ביצוע המבנים יכלול:

- ביקור באתר בהתאם להתקדמות הבנייה ולפי דרישת נציג המזמין או הקבלן המבצע לצורך אישור אופן ביצוע העבודה.
- בירורים וביאורים לסוג החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה.
- מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- השתתפות לפי דרישת המזמין בבירורים בקשר לתביעות הקבלן לתוספות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי של עבודות הקבלן, לגבי מחירים לעבודות נוספות והבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות בהתאמה לחשבון ולחריגים.
- קבלה זמנית של העבודה והמתקנים המבוצעים ומסירת דו"ח על הנ"ל לנציג המזמין. הקבלה הנ"ל מתייחסת למתקנים או חלקי עבודה טיפוסיים ואינה כוללת את כל העבודה בכללותה.
- הכנת תכניות הביצוע על רקע התכנית המקורית תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע לפי תכנית מדירות AS MADE שתימסר ע"י הקבלן המבצע למתכנן, ומסירתה למזמין ע"י דיסקט.
- קבלה סופית של המתקנים עם נציגי הרשויות לצורך קבלת טופס 4 ותעודת גמר לעבודות.
- הכנה וחתימה על כל מסמך שידרש ע"י הרשויות במהלך הבצוע, עד לאשור לחיבור הפרויקט למערכות, אשור לאכלוס ותעודת גמר.
- סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות שיופנו אליו בקשר לתכנון ובצוע המתקן.
- השתתפות עם המזמין בהגנה מפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע המתקן, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין

מס' חוזה: CONT-5-564

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סלע נהר,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

[סטטוס חוזה]

חל-נהר מהנדסים ויועצים בע"מ
רחוב אשכול 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

- לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין.
כל יתר הדרוש לפקוח עליון ולביקורת על הבצוע.

ב. כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר תבניה בכל אחד מהשלבים הבאים:

- בעת בצוע מבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:

בצוע מערכת ניקוז היסודות.
ביצוע רצפת המרתף.
ביצוע תקרת המרתף.
ביצוע מתקן בדירה אופיינית.
ביצוע אינסטלציה לכל קומה.
לפני התחלת טיח פנים ו/או תקרות אקוסטיות.
עם גמר צבע.
בכל שלב הדרוש לביקורת מערכות האינסטלציה הסניטרית ומתקני האינסטלציה השונים שבתכנון המתכנן.

- בעת בצוע מתקן בשטחים ציבוריים:

סימון תוואי קווי החולכה ומיקום התאים.
הצגת דוגמאות ציוד וחומרים.
חבר ו/או ריתוך צינורות, תאים.
הנחת צנרת בחפירה.
כיסוי הצנרת.
צילום פנים המתקן.

ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלן ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלן, לרבות ביחס למחירים או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.

ד. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות.
בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכנוניותו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
ללא דו"חות והצהרה אלה לא ישולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

ה. יעוץ למזמין בדבר תכנון ואחזקת המתקן.

4. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט את התכניות עד לאחר סיום תביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו', כך שניתן לבצע בהם תיקונים ושינויים.

5. המזמין רשאי להזמין אצל המתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים, מעבר להם.

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

10

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס:

סלי-נהדו מהנדסים ויועצים בע"מ
רחוב: 22, היפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רזנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים ותכניות לא תיחשבה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ואם הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

התקדמות תכנון האינסטלציה תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.

לוח עקרוני:

- א. השלמת תכנון מוקדם – 30/08/22
- ב. השלמת תכנון סופי להיתרים – 30/11/22
- ג. השלמת תכנון מפורט למכרזים – 01/07/23
- ד. יציאה למכרזים – 15/07/22
- ה. השלמת תכנון לביצוע – 01/11/23

תל-נחרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האש"ף 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 340 מיקוד 3107401

אחראי זרואל מנורם מע"מ

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רזנברג -

פתח תקווה

סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן / תכנון מערכות אינסטלציה סניטרית למבנים, לאלמנטים במגרשים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא / תכנון מערכות הספקת מים בשטחים ציבוריים / תכנון מערכות ביוב בשטחים ציבוריים / תכנון מערכות ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן בשיעורים כדלקמן:

- 1.4 סכום קבוע ומוחלט של 1,500 ₪ / יח"ד ₪ (במילים: אלף חמש מאות ₪).
- 1.5 סכום קבוע ומוחלט של _____ ₪ / מ"ר _____ ₪ (במילים: _____ ש"ח / מ"ר) לכל שטחי השירות במבנה, בשטחי השירות הבנוי והמקורה.
- 1.6 סכום קבוע ומוחלט של _____ ₪ (במילים: _____ ש"ח) בגין תכנון שטחי מלון בגמר מעטפת.
- 1.7 סכום קבוע ומוחלט של _____ ₪ (בגין תכנון שטחי מסחר בגמר מעטפת).
- 1.8 סכום קבוע ומוחלט של _____ ₪ (בגין תכנון פיתוח שטחים ציבוריים כולל בניין לשימור וכביש רחוב מונבד).
- 1.9 אופציה. סכום קבוע ומוחלט של _____ ₪ (בגין תכנון שטחי המלון ברמת גמר אופציה הנתונה בידי המזמין).

בסעיף זה:

מבנה ראשוני - מבנה שהוקם לראשונה עפ"י תכניתו של המתכנן.

מבנה חוזר - מבנה נוסף המוקם על אותו המגרש או במגרש אחר עפ"י תכניתו של המתכנן, בין אם על פי תכניות קיימות על כל פרטיהן ובין אם לצורך הקמתו התבקש המתכנן להכין תוכניות נוספות הכוללות שינויים והתאמות לתכניות המבנה הראשוני. כגון: התאמת התכנון לשינויים בחקיקה, בתקנים, בתקנות ו/או בהנחיות הרשויות, תמונת ראי, שינויים בקומת העמודים ו/או בקומה העליונה במבנה, התאמה למרתפים, הצמדות זוג מבנים, תוספת ו/או הפחתת עד שתי קומות טיפוסיות, שינויים קלים במידות.

2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד צרכן 12/21

3. למען הסר ספק:

3.1 שכר המתכנן יחושב על פי כמות יחידות הדיור שבתכנון ושבתכנון המזמין לבצע בכל קטע וקטע של הפרויקט (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 60 יח"ד, והמתכנן נדרש לתכנן 60 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן 60 יח"ד בלבד) וזאת גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים בפרויקט אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על מגרשים בקטעים הבאים.

3.2 מובהר כי שכר המתכנן ליח"ד ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר

CONT-5-564

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: מתחם רוזנברג - פתח תקווה

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ

ע-כרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' הירקון 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 540 מיקוד 3107401

היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

סלע-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' הגעיל 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 3107401 מיקוד 3107401

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -
פתח תקווה
סלע נהרי
ספק: מהנדסים ויועצים
בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

10%	1.1	לאחר גמר התכנון המוקדם, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -
15%	1.2	לאחר גמר התכנון הסופי, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -
8%	1.3	לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאת היתר בניה -
30%	1.4	לאחר גמר המכרזים, התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -
12%	1.5	לאחר גמר הוצאת תכניות לבצוע -
15%	1.6	במהלך ביצוע הפיקוח העליון -
	1.7	לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט והמתקן, קבלת המערכות וקבלתם על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין, וקבלת אישור לאכלוס -
8%	1.8	לאחר גמר הפיקוח העליון, וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו -אישורי המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתוכנית ולתקנים המחייבים ולשביעות רצונו
2%		

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח "ז" לחוזה.

4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

סלי ונהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האש"ל 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 3107401 תיקוד 1540

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

פרויקט:	מתחם רוזנברג - פתח תקווה	תבנית: מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה:	CONT-5-564
ספק:	סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ	גרסה:	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

נספח "י"

תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד					
אפריקה	ישראל	מגורים	בע"מ		
יוני	1	ג'	אור	יהודה	
מ.ז.				52-003476-0	

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ / הפועל בשם חברת סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ / המספק שירותים לחברת סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן אינסטלציה בפרויקט מתחם רוזנברג - פתח תקווה.
 2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
 4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
 5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

לכבוד רב,
 סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
 רח' העצמאות 2, חיפה 04-8402073
 ת.ד. 7540 מיקוד 3107401
 סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פרויקט:	מתחם רוזנברג - פתח תקווה	תבנית:	מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה:	CONT-5-564
ספק:	סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

שם: ש' נהרי
 ת.ז.: 08428608
 כתובת: כאסא 22 חיפה

*מחק את המיותר

סלע-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
 רח' האטלי 22 חיפה 04-8402073
 ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

אפו"ק ישראל מגורים בע"מ

!

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

ספק: סלע נהרי

מהנדסים ויועצים

בע"מ

נספח ז'**מפרט ביטוחי היועץ**

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מתאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנובע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ-4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בחלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד הביטוח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

פרויקט:	מתחם רוזנברג -	תבנית: מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה:	CONT-5-564
ספק:	פתח תקווה	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:
	סלע נהרי			
	מהנדסים ויועצים			
	בע"מ			

ת.ד. 7540 מיקוד 3107401
רח"ה 22, חיפה 04-8402073
מנהל הנדסים ויועצים בע"מ

- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.
- ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

סעיף-מחוי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' העשיה 22, חיפה 8402073-14
ת.ד. 540 / מיקוד 3107401

10

אפריקה ישראל מגורים מע"מ

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -
פתח תקווה
ספק: סלע נהרי,
מהנדסים ויועצים
בע"מ

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

סעיף-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רחוב האשכול 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

ע.

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

ספק: סלע נהרי,

מהנדסים ויועצים

בע"מ

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו.

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

בתכנון מבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:

1. תכנית קומת מרתף תחתון – תיאור חדר משאבות, מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג.
2. תכנית קומת מרתף עליון – תיאור חדר משאבות, מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג.
3. תכנית קומת קרקע / כניסה – תיאור חדר משאבות, צובר גז, צ.מ.ג, חדר אשפה.
4. תכנית קומות אי זוגיות – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
5. תכנית קומות זוגיות – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
6. תכנית קומת גג – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
7. תכנית גג עליון – לתיאור המערכת הסולרית, מקום קולטנים/צ"א, צ.מ.ג, מרזבים, מכלי מים משאבות וכו'.
8. תכנית קומה חריגה.
9. תכניות מערכות ספרינקלרים במבנה, חדרי משאבות וציוד נלווה.
10. נספח סניטרי לצורך הגשה לעירייה.
11. תכנית מגרש חמראה קווי ושוחות מים וביוב, ניקוז ותיעול, צנרת גז, ריכוזי מונים (כולל חיבור לשוחות עירוניות, צוברי גז וראשי מערכות מים להשקיה).
12. עפ"י הנחיית המנהל יוכנו תכניות נפרדות למערכת המים, שופכין ודלוחין, גז, מערכת סולרית, ניקוז מזגנים.
13. איזומטריות של מערכות המים, שופכין ודלוחין, גז, מערכת סולרית.
14. חתכים אנכיים במבנה.
15. תכנית תאום מערכות במגרש.
16. תכניות תאום מערכות במרתפים ובקומת הכניסה.
17. פרטים (שרולים וכו') שונים.
18. מערכת מניה למים בקריאה ממוחשבת.
19. מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות. אומדן מפורט.
20. כל תכנית ו/או מסמך אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע, על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.

21. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש:
 פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מתכנן אינסטלציה מ' חוזה: 5-564-CON
 פתח תקווה
 ספק: סלע נהרי גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]
 מהנדסים ויועצים בע"מ
 סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
 רח' האש"ל 22, חיפה 04-8402073
 ת.ד. 7540 ניקוז 3107401

22. מובהר בזאת – שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.

23. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

בניה טרומית/ מתועשת :

במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת יידרש המתכנן להכין, בנוסף לכל הנ"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת, כולל סימון שרולים והכנות קצה עם מידות מדויקות והנחיות ביצוע על רקע כל אלמנט ואלמנט.

בתכנון מערכות הספקת מים, ביוב, ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים :

1. תכנית כללית – תנוחה – קווי חולכה, הידרנטיים, תאים והסתעפויות, חיבור לצנרת קיימת, חיבור לראשי מערכות השקיה, חיבורים למגרשים, מיקום אביזרים.
2. תכניות לבצוע בשלבים-כ"ל.
3. חתכים לאורך.
4. תכניות תאים – התאים, המגופים והאביזרים.
5. מערכות הגברת לחץ/מערכות שאיבה.
6. פרטים שונים.
7. מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות. אומדן מפורט.
8. כל תכנית אחרת אשר תידרש במהלך התכנון והביצוע, על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.
9. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
10. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
11. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

מ"י-ה"י מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האש"ל 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקוד 3107401

אפיק ישראל מגורים בע"מ

פרויקט:	מתחם רזנברג -	תבנית:	מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה:	CONT-5-564
ספק:	פתח תקווה סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 גי אור יהודה
מ.ז 52-003476-0

(המוזמין)

אני הת"מ סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- [שם
אתר] בקשר עם [תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם
להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

סלע-נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האשכול 22, חיפה 04-8402073
ת.ד. 3107401 / מיקוד 7540

סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ



מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: מתחם רזנברג -
פתח תקווה
ספק: סלע נהרי,
מהנדסים ויועצים
בע"מ

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0

ג.א.ג.

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר [שם אתר] עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.
עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המתכנן:

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
רח' האש"ל 22 חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מ"קוד 3107401

סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ

אישור

אני הח"מ _____

עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה

שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")

ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

תאריך: _____

מס' חוזה: CONT-5-564

תבנית: מתכנן אינסטלציה

מתחם רוזנברג -
פתח תקווה

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

סלע נהרי,
מהנדסים ויועצים
בע"מ

נספח י"ג
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

12.9.2022

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור
שם מגורים בע"מ וא/או חברות אס וא/או חברות בנות וא/או חברות אחיות וא/או חברות קשורות שלובות וא/או חברות קשורות וא/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" וא/או עובדיהם וא/או מנהליהם	שם סלע (הרי) מה/נס"מ י. צא א צא א	מזומין שירותים	085 - שירותים
ת.ז.ח.פ.צ. 5200034760	ת.ז.ח.פ. 510956998		
מען יוני נתניהו 1, אור-יחודה	מען האשל 22 חיפה		

כיסויים					
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומחזור הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/סכום ביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					מטבע
כיסויים נוספים בתוקף וציטוט חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'					סכום
צד ג'	800400034822	הראל סי. 2016	1.5.22	30.4.23	שקל 4,000,000
אחריות מעבידים	808400990522	הראל סי. 2016	1.5.22	30.4.23	שקל 20,000,000
אחריות מקצועית	800400034822	הראל סי. 2016	1.5.22	30.4.23	שקל 4,000,000
פירוט השירותים (נכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 038					

הראל
חברה לביטוח בע"מ

פריקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מתכנן אינסטלציה
 ספק: סלע נהרי - גרסה: [גרסת חוזה]
 מהנדסים ויזמים בע"מ
 © וקסלר, ברגמן ושות' שורקי-דין

אפיק ישראל מגורים בע"מ

ע

חתימת האישור
המבטח:
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

הראל
חברה לביטוח בע"מ
12.9.2022

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מתכנן אינסטלציה
 ספק: פתח תקווה
 סלע נהרי
 מהנדסים ויועצים
 בע"מ
 וקסלר, ברמן ושול עורכי-דין

מס' חוזה: CONT-5-564
 סטטוס: [סטטוס חוזה]
 גרסה: [גו סת חוזה]

